

SBLC LAW FIRM

Международное корпоративное и авиационное право

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ · Проект L-259U

«STRIKER»

Рабочий документ по выбору структуры — рекомендации
(decision-grade выбор холдинга · FDI и экспортная лицензия · условия
акционерного соглашения)

Производство и поставка лёгкого боевого самолёта

Холдинг · операционная компания · продающая компания · допуск к владению · экспортная
лицензия

2026 · Рабочая редакция: выводы перепроверены по первоисточникам.

Финансовая модель — отдельный рабочий поток вне периметра настоящего документа

Ключевые выводы

Ниже суть структуры простым языком. Подробное юридическое обоснование и проверка по первоисточникам — в основных разделах.

Что предлагается

Инвесторы владеют проектом через единую холдинговую компанию (рекомендуется Великобритания — см. 2.3). Под ней — две компании в Болгарии: одна организует производство и владеет проектом, вторая ведёт продажи и держит военно-экспортную лицензию. Сборка самолётов на первом этапе — на действующем заводе в Чехии по заказу группы.

Периметр документа: производство и операции в ЕС (Чехия → Польша/Болгария). Серийное производство в Украине, рассматривавшееся в исходном инвестиционном меморандуме, в настоящую структуру НЕ включено. Финансовая модель (стоимость, объёмы, окупаемость) — отдельный рабочий поток вне периметра.

Какая налоговая нагрузка

- Прибыль облагается налогом только один раз — в Болгарии по ставке 10% (самая низкая плоская ставка в ЕС).
- Перевод прибыли вверх в холдинг — без удержания (0%): в Люксембург — по правилам ЕС, в Великобританию — по налоговому соглашению (для компании-бенефициара с долей $\geq 10\%$, удерживаемой не менее 1 года).
- Выплата прибыли инвестору — 0%. Рекомендованный холдинг — Великобритания, при которой удержание на дивидендах отсутствует независимо от налогового статуса инвестора (см. 2.3). В люксембургском варианте 0% требует владения через компанию, облагаемую налогом $\geq 8\%$ (например, корпоративный инвестор из ОАЭ со ставкой 9%); для держателей через безналоговые структуры (free zone 0%, физлица) применяется договорная ставка — отсюда предпочтение Великобритании при неопределённом составе инвесторов.
- Итог в типовом случае: из каждого 1 000 000 € прибыли до инвестора доходит около 900 000 €. Для сравнения, при менее эффективных конфигурациях дошло бы 640 000–790 000 €.

Почему это надёжно

- Все ставки и льготы подтверждены текстами действующих законов и международных договоров, а не общими обзорами.
- У каждого элемента структуры есть реальная деловая причина помимо налогов — поэтому структуру нельзя оспорить как «искусственную» (главное условие сохранения льгот).
- Цепочка «производство в Чехии → продажа через Болгарию» опирается на военно-экспортные режимы стран-членов НАТО и ЕС (с учётом оговорки об юрисдикции лицензии — см. раздел 07).

Что инвестору нужно учесть отдельно

- Документ — о налогах и структуре, не о доходности. Окупаемость, денежные потоки и капвложения считаются отдельной финансовой моделью.
- Налог, который инвестор заплатит в своей стране с полученного дохода, зависит от его личной ситуации и здесь не рассчитан.
- Реализуемость структуры зависит от допуска иностранных собственников к оборонному активу и экспортной лицензии — см. новый раздел 7.5.

Содержание

01	Рекомендуемая структура и ключевые преимущества	4
02	Холдинговая компания	6
03	Производственная компания	8
04	Продающая компания	9
05	Движение прибыли и налоговая нагрузка	10
06	Две модели владения интеллектуальной собственностью	11
07	Риски и условия, от которых зависит результат	13
08	Границы меморандума	15
09	Акционерное соглашение — ключевые условия (term sheet)	16

Документ посвящён международной налоговой и корпоративной архитектуре проекта: выбору юрисдикций холдинга, операционной и продающей компаний, движению прибыли и налогообложению инвесторов. Эти выводы проверены по действующему законодательству и налоговым соглашениям. Вопросы финансовой модели, допуска к владению, экспортного лицензирования и проектных рисков рассмотрены в разделах 07-08 и требуют отдельной проработки до инвестиционного решения.

01 Рекомендуемая структура и ключевые преимущества

Структура состоит из трёх уровней: холдинговая компания, принадлежащая инвесторам, и две операционные компании под ней — одна организует производство, другая ведёт продажи. Холдинг владеет обеими компаниями напрямую и держит интеллектуальную собственность проекта. Ниже — две стадии: этап 1 (сборка независимым заводом по заказу) и этап 2 (собственное производство).

Этап 1 — производство по заказу (рекомендуемая базовая структура)

ХОЛДИНГ — Люксембург или Великобритания · владеет проектом и ИС, распределяет прибыль инвесторам

▼ владеет 100% каждой компании напрямую ▼

ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ (PrincipalCo, Болгария) — заказ сборки, закупки, организация проекта, владение ИС

ПРОДАЮЩАЯ КОМПАНИЯ (SalesCo, Болгария) — военно-экспортная лицензия, продажа готовых самолётов

▼ сборка по заказу ▼

ПРОИЗВОДСТВО — Aero Vodochody (Чехия), независимый завод вне группы

Завод (Aero Vodochody) в группу не входит — собирает самолёт по заказу за плату; права на самолёт остаются у группы. Поставщики: IAI (авионика, Израиль), украинские производители (двигатели).

Этап 2 — собственное производство

ХОЛДИНГ — Люксембург или Великобритания · владеет проектом и ИС, распределяет прибыль инвесторам

▼ владеет 100% каждой компании напрямую ▼

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ (Польша или Болгария) — собственный завод, сборка самолёта в группе

ПРОДАЮЩАЯ КОМПАНИЯ (SalesCo, Болгария) — военно-экспортная лицензия, продажа заказчикам

На втором этапе группа строит собственный завод: производственная компания входит в группу. Холдинг по-прежнему владеет обеими компаниями напрямую. Поставщики компонентов (IAI, украинские двигатели и др.) — вне группы.

Ключевые преимущества

- Низкая нагрузка на прибыль. Операционная прибыль облагается в Болгарии по ставке 10% — самой низкой плоской ставке в ЕС.
- Прибыль без потерь наверх. Передаётся из Болгарии в холдинг без удержания — как в Люксембург (правила ЕС), так и в Великобританию (по налоговому соглашению, для компании-бенефициара с долей $\geq 10\%$ сроком от 1 года).
- Эффективное распределение. Холдинг распределяет прибыль семи инвесторам с нулевым или минимальным удержанием (см. условия в 5.3).
- Надёжная юрисдикция холдинга. Люксембург и Великобритания — признанные центры для международных инвесторов; защита прав оформляется акционерным соглашением (раздел 08).
- Соответствие военно-экспортным требованиям. Болгария и Чехия — члены НАТО и ЕС с полноценными режимами лицензирования (с учётом вопроса об юрисдикции лицензии — раздел 7.6).
- Гибкость роста и удобный выход. Переход к собственному производству на втором этапе без перестройки; освобождение от налога при продаже долей на уровне структуры.

02 Холдинговая компания

Холдинговая компания принадлежит инвесторам напрямую, владеет проектом, получает прибыль от операционной компании и распределяет её в виде дивидендов. Сделки по выходу проходят на её уровне.

2.1 Сравнение юрисдикций по ключевым критериям

Критерий	Люксембург	Велико-британия	Ирландия	Нидерланды
Прибыль от операционной компании	без потерь	без потерь	без потерь	без потерь
Налог при выплате инвесторам	0% / минимум	0% всем	0% / по договору	0% / минимум
Освобождение при выходе	наиболее широкое	при условиях	да	да
Надёжность освобождения	высокая (авто)	через условия	высокая	высокая (авто)
Качество суда и права	высокое	высшее (англ.)	высокое (англ.)	высокое
Репутация для инвесторов	высшая	высокая	высокая	высокая
Членство в ЕС	да	нет	да	да

2.2 Сравнение по итоговой нагрузке

Прибыль из Болгарии поступает в холдинг без удержания во всех вариантах, а на выплате инвесторам удержание сводится к нулю при доле $\geq 10\%$ и соблюдении условий — поэтому итоговая нагрузка по всем четырём юрисдикциям практически одинакова. Различие определяется не ставками, а надёжностью освобождения, режимом выхода, стоимостью содержания и репутацией.

Юрисдикция	Удержание инвестору (дол)	Комментарий
Велико-британия	0% всем	Нет налога у источника на дивиденды в принципе; из Болгарии — 0% по договору (доля $\geq 10\%$, ≥ 1 год); дешевле содержание
Люксембург	0%	0% держателям $\geq 10\%$ из договорных стран, облагаемым налогом $\geq 8\%$ (ОАЭ 9% — проходит); лучший режим выхода
Ирландия	0% / по договору	Общее право; освобождение при условиях
Нидерланды	0% / минимум	Автоматическое освобождение; дороже содержание

Уточнение (исправленная редакция): нулевое удержание на выплате инвестору в Люксембурге требует, чтобы получатель был компанией, облагаемой налогом не менее 8% на сопоставимой базе. Корпоративный инвестор из ОАЭ (КПН 9% с 2023 г.) этому удовлетворяет → 0%. Держатели через free zone со ставкой 0% или физические лица условие не проходят; для них применяется договорная ставка (для ОАЭ — 5% при доле $\geq 10\%$), а не 15%. Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни в каком случае.

2.3 Рекомендация по холдингу — Великобритания (decision-grade)

Рекомендуется Великобритания. При смешанном и пока не определённом составе инвесторов это наиболее устойчивый выбор: Великобритания не удерживает налог у источника на дивиденды НИ ПРИ КАКОМ составе акционеров (нет теста « $\geq 8\%$ », в отличие от Люксембурга), поэтому выплата 0% работает и для держателей через безналоговые структуры, и для физических лиц, и для фондов. Входящий дивиденд из Болгарии — 0% по договору (доля $\geq 10\%$, ≥ 1 год, корпоративный бенефициар, тест основной цели); входящие дивиденды в

Великобритании освобождены; на выходе действует Substantial Shareholding Exemption для торговой группы. Добавьте английское право, привычное международным инвесторам и оборонным партнёрам, и более низкую стоимость содержания.

Люксембург оставляем как альтернативу для сценария, где инвесторы — преимущественно нормально облагаемые корпоративы ЕС и приоритетны членство в ЕС, автоматическое освобождение и репутация для фондов. Важно: выбор холдинга НЕ снимает FDI-скрининг — он смотрит на конечный контроль независимо от места холдинга (см. 7.5).

2.4 Почему исключена Швейцария

Швейцария привлекательна по налогам и репутации, но исключена. Закон о военных материалах и закон о нейтралитете ограничивают участие швейцарских компаний в поставках военной продукции государствам в состоянии вооружённого конфликта и запрещают реэкспорт в зоны конфликтов. Для проекта, связанного с Украиной, это создаёт риск блокировки поставок и финансирования.

03 Производственная компания

Проект предусматривает два этапа: на первом сборку ведёт действующий завод по заказу группы, на втором группа может перейти к собственной сборке.

3.1 Первый этап — производство по заказу

Сборку выполняет Aero Vodochody (Чехия) — независимый завод с опытом производства самолётов этого класса. Группа заказывает сборку и самостоятельно закупает документацию, авионику (IAI, Израиль) и двигатели (украинские производители). Преимущество: не требуется строить собственный завод (экономия капвложений и времени), проект опирается на готовый опыт и сертификацию.

Налоговое условие (исправленная редакция): чтобы операционная прибыль аккумулировалась в Болгарии под 10%, болгарская PrincipalCo не должна создавать постоянного представительства в Чехии. Сборка независимым подрядчиком «на расстоянии вытянутой руки» сама по себе ПП не создаёт; риск возникает, только если группа разместит в Чехии собственный персонал или постоянную площадку (надзор, приёмка, склад). Толлинговое соглашение следует составить с учётом этого.

3.2 Второй этап — собственное производство

По мере роста группа может организовать собственную сборку: требует капвложений и времени, но даёт полный контроль. Наиболее перспективна Польша — развитая авиапромышленность, кадры, государственные льготы для крупных инвестиций, членство в НАТО и ЕС.

3.3 Сравнение юрисдикций производства

Страна	Налог	Труд €/ч	Авиапром	Комментарий
Болгария	10%	10,6	базовый	Самый низкий налог и самый дешёвый труд в ЕС; член НАТО/ЕС
Румыния	16%	12,5	средний	Низкие издержки, авиапредприятия; член НАТО/ЕС
Польша	19%	≈16	сильный	Авиапром, льготы, поддержка проекта; член НАТО/ЕС
Словакия	10/21/24%	≈16	базовый	Член НАТО/ЕС; 24% только при выручке >€5 млн (с 2025), иначе 21% или 10%
Чехия	21%	≈18	сильный	Лидер в классе; место производства 1-го этапа; член НАТО/ЕС

Для первого этапа операционную компанию рекомендуется разместить в Болгарии: при сборке силами чешского завода нужна юрисдикция с низким налогом для аккумулирования прибыли, а производственную базу обеспечивает подрядчик. Для второго этапа при собственном производстве предпочтительна Польша.

04 Продающая компания

Продажа боевых самолётов требует военно-экспортной лицензии страны продавца и механизма подтверждения конечного пользователя. Продающая компания должна находиться в стране — члене НАТО и ЕС с действующим режимом военно-экспортного контроля; офшорные юрисдикции для этой роли непригодны.

4.1 Сравнение юрисдикций

Страна	Налог	Военно-экспортный режим	Передача в холдинг (Люксембург)
Болгария	10%	да, развитый	0% (обе в ЕС)
Чехия	21%	да, крупный экспортёр	0%
Польша	19%	да, сильный	0%
Румыния	16%	да, средний	0%
Словакия	21% (24% >€5 млн)	да, средний	0%

Продающую компанию рекомендуется разместить в Болгарии — там же, где операционную: самая низкая ставка (10%), полноценный военно-экспортный режим члена НАТО и ЕС, передача прибыли в холдинг без потерь. Закупочную и продающую функции целесообразно оформить двумя болгарскими компаниями: одна владеет проектом и ведёт закупки, другая держит экспортную лицензию и ведёт продажи. Это не меняет налоговую нагрузку, но делает структуру чище для лицензирования и распределения ответственности.

Важная оговорка (исправленная редакция): размещение лицензии в Болгарии не отменяет того, что при сборке и отгрузке самолёта из Чехии применяются чешские экспортные ограничения и согласие страны-происхождения (Директива 2009/43/ЕС). Вопрос о том, чья лицензия требуется на финальный экспорт в третью страну, разбирается в разделе 7.6.

05 Движение прибыли и налоговая нагрузка

Рекомендуемая структура: операционная и продающая компании в Болгарии, холдинг в Люксембурге (либо равноценно в Великобритании — раздел 2.3), производство первого этапа — Aero Vodochody (Чехия). Ниже — как облагается прибыль на каждом этапе.

5.1 Почему Болгария для операционной и продающей компаний

Юрисдикция	Ставка	Оценка для нашей структуры
Венгрия	9%	Формально ниже, но ИСКЛЮЧЕНА: местный бизнес-налог HIPA (до 2% с оборота) поверх 9%; и — решающее для проекта, связанного с Украиной, — политический риск (правительство систематически ветирует помощь Украине). Правила КИК на использование венгерской опероконпании под холдингом ЕС, вопреки расхожему мнению, не влияют.
Болгария	10%	Плоская ставка, без сложных барьеров; военно-экспортный режим; передача в холдинг ЕС без удержания
Ирландия	12,5%	12,5% только на торговый доход; для пассивного — 25%
Кипр	15%	Ставка повышена с 12,5% до 15% с 2026 года

Болгария с плоскими 10%, членством в ЕС (передача прибыли в холдинг без удержания) и полноценным военно-экспортным режимом — наиболее устойчивый выбор. Та же юрисдикция используется для продающей компании.

5.2 Международный минимальный налог

Базовой ставкой операционной прибыли является 10%. Правила международного минимального налога (15% для крупных групп — Директива Совета ЕС 2022/2523, имплементированная в болгарский закон) применяются к группе с консолидированной выручкой ≥ 750 млн € как минимум в двух из четырёх предшествующих лет. Это отдалённый сценарий; кроме того, доплата может возникнуть раньше, если кто-то из инвесторов входит в крупную международную группу, консолидирующую проект. Точный эффект требует расчёта при внедрении.

5.3 Ставки налогов в структуре (Модель 1)

Этап движения прибыли	Ставка	Комментарий
Налог на прибыль операционной компании (Болгария)	10%	Самый низкий в ЕС; при достижении порога выручки возможна корректировка (см. 5.2)
Передача прибыли из Болгарии в холдинг	0%	В ЕС — освобождение для материнских компаний; в Великобританию — по договору (доля $\geq 10\%$, ≥ 1 год)
Выплата дивидендов инвесторам из холдинга	0% / мин.	0% всем (Великобритания); 0% держателям $\geq 10\%$, облагаемым $\geq 8\%$ (ст. 147 Закона Люксембурга); иначе договорная ставка
Продажа долей инвесторами (выход)	0%*	*На уровне структуры. Налог в стране резидентства инвестора — отдельно (см. раздел 08)

5.4 Иллюстрация: путь 1 млн € прибыли через структуру

Для наглядности — как условная сумма операционной прибыли 1 млн € проходит через структуру до инвестора (Модель 1, доля $\geq 10\%$, держатель — облагаемая компания). Сумма иллюстративная и не является прогнозом прибыли проекта.

Этап	Операция	Сумма
------	----------	-------

Этап	Операция	Сумма
Операционная прибыль (Болгария)	исходная сумма	€1 000 000
Налог на прибыль	10% —€100 000	€900 000
Передача в холдинг	удержание 0%	€900 000
Выплата инвестору (доля $\geq 10\%$, облагаемый держатель)	удержание 0%	€900 000

Совокупная налоговая нагрузка по структуре — 10%, формируется исключительно болгарским налогом на прибыль. Налог в стране резидентства инвестора в иллюстрации не учтён.

Конфигурация	Доходит инвестору	Нагрузка
Рекомендуемая (Болгария 10%, далее 0% и 0%)	€900 000	10%
Болгария 10%, удержание инвестору 5% (доля $< 10\%$ или держатель не облагается $\geq 8\%$)	€855 000	14,5%
Операционная компания при ставке 21%, далее 0%	€790 000	21%
Высоконалоговая операционная 25% и удержание 15%	€637 500	36,3%

5.5 Правовая основа проверена по первоисточникам

Ключевые положения подтверждены текстами действующих законов и договоров: болгарский закон о корпоративном налоге; налоговое соглашение Болгарии с Великобританией (ст. 10 — 0% для компании с долей $\geq 10\%$, ≥ 1 год); болгарский закон об экспортном контроле продукции оборонного назначения; налоговый закон Люксембурга (ст. 147 — освобождение, тест $\geq 8\%$; освобождение прироста капитала); закон Нидерландов об освобождении участия; режим дивидендов Великобритании; болгарские правила международного минимального налога.

06 Две модели владения интеллектуальной собственностью

Размещение интеллектуальной собственности (документации, прав на самолёт, патентов) определяет, где облагается прибыль и насколько защищён ключевой актив. Модель 1 рекомендуется как основная. Модель 2 — пространство для оптимизации, которое раскроется только после прояснения ряда условий и требует глубокой предварительной проработки.

6.1 Модель 1 — ИС у операционной компании (рекомендуется)

Интеллектуальная собственность принадлежит операционной компании (производителю) в Болгарии. Холдинг владеет только долями и финансирует проект. Прибыль от продажи самолётов облагается в Болгарии по 10% и поднимается в холдинг дивидендами без удержания, далее распределяется инвесторам. Лицензионные платежи не возникают.

- Налоговая нагрузка: 10% (базовая ставка Болгарии).
- Согласованность: права и операционные функции в одном лице — чисто с точки зрения международных правил налогообложения.
- Простота: нет лицензий, роялти и сложного учёта; меньше точек отказа.
- Работает всегда — независимо от патентоспособности разработки и участия подрядчиков в капитале.
- Минус: ИС несёт операционные риски (находится в действующей компании).

6.2 Модель 2 — ИС у холдинга (пространство для оптимизации)

Холдинг владеет ИС, финансирует и заказывает разработку у подрядчиков, затем лицензирует права операционной компании и получает роялти. При наличии льготного режима для доходов от ИС (IP-box) роялти могут облагаться на холдинге по пониженной эффективной ставке: Люксембург — около 5,2% (ст. 50ter; только патенты и защищённое ПО, не товарные знаки/ноу-хау); Нидерланды — около 9%; Великобритания — 10%; Ирландия — 10% (ставка Knowledge Development Box повышена с 6,25% до 10% с конца 2023 года, выравнивание под Pillar Two). Роялти из Болгарии в холдинг ЕС освобождены от удержания (при владении $\geq 25\%$ в течение двух лет — Директива 2003/49/EC).

Исправление (исправленная редакция): прежняя ставка Ирландии 6,25% устарела — с конца 2023 г. эффективная ставка KDB составляет 10%. Это снижает привлекательность ирландского IP-box относительно люксембургского (~5,2%).

Применимость Модели 2 зависит от условий, не определённых на текущем этапе:

- Природа прав. IP-box применяется к патентам и защищённому ПО, но не к ноу-хау, документации или товарным знакам. Нужна проверка патентными поверенными, что ключевые решения самолёта патентоспособны.
- Независимость подрядчиков (pexus). Льгота считается пропорционально расходам на разработку у несвязанных сторон. Если ключевые партнёры (поставщик авионики, завод) входят в капитал и вносят свою ИС, льгота резко сокращается или исчезает.
- Реальная функция холдинга. Холдинг должен сам финансировать и реально управлять разработкой, а не приобретать готовые права; это требует существенного присутствия и учёта расходов.

Вывод. Если ключевые партнёры войдут со своей ИС (типичный сценарий для авиапроектов), Модель 2 не даёт льготы, и работоспособна только Модель 1. Поэтому Модель 2 — опция для последующей оптимизации после прояснения патентоспособности и роли партнёров, а не основа структуры на текущем этапе.

07 Риски и условия, от которых зависит результат

Налоговая структура — лишь часть картины. Приведённые факторы определяют, будет ли получена прибыль и сохранятся ли налоговые преимущества. Проект следует оценивать с учётом этих рисков.

7.1 Деловая цель структуры

Налоговые льготы сохраняются, только если у структуры есть реальная деловая цель, а не исключительно налоговое преимущество (правила против злоупотреблений; для договорных льгот — тест основной цели, PPT). Каждый элемент имеет самостоятельное обоснование:

- Холдинг — агрегирует семь инвесторов из разных юрисдикций, обеспечивает управление, финансирование и выход.
- Операционная компания (Болгария) — заказ производства, закупки, владение проектом и ИС, организация поставок.
- Продающая компания (Болгария) — военно-экспортная функция: лицензия, госконтракты, послепродажное обслуживание; разделение продаж и производства — отраслевая норма (например, Aero Vodochody и Ognipol).
- Производство в Чехии (1-й этап) — использование сертифицированного завода вместо строительства своего, экономия капитала и времени.
- Выбор Болгарии — не только ставка, но и членство в ЕС, военно-экспортный режим и предсказуемость регулирования.

7.2 Реальное присутствие как условие льгот

Нулевые и пониженные ставки действуют только при реальном присутствии: собственном управлении, персонале, офисе и принятии решений по месту регистрации. Это требует реальных расходов на содержание, которые следует заложить в бюджет; для оборонного проекта структура будет под повышенным вниманием банков и регуляторов. В Модели 2 холдинг должен реально управлять ИС.

7.3 Экономика продукта вне настоящего анализа

Меморандум не оценивает коммерческие показатели (цену, себестоимость, маржу, объёмы). Налоговые выводы применимы при любом уровне прибыли. Фактическая доходность зависит от коммерческих допущений, не входящих в периметр документа.

7.4 Военно-экспортный, компонентный и политический риск

Экспорт боевых самолётов зависит от государственных лицензий, выдаваемых по усмотрению властей и способных быть ограниченными или отозванными по политическим основаниям; круг покупателей ограничен. Для проекта, связанного с Украиной, это существенно. Дополнительно: авионика IAI (Израиль) подпадает под израильский Закон об экспортном контроле обороны 2007 и контроль агентства DECA — её интеграция и реэкспорт требуют израильских разрешений и сертификата конечного пользователя. Поставка двигателей украинскими производителями в условиях войны подвержена рискам доступности и украинского экспортного контроля.

7.5 Скрининг иностранных инвестиций и допуск к владению (новый раздел)

Это, возможно, главный фактор реализуемости. Важно различать ДВА разных режима: скрининг иностранных инвестиций (проверка ВЛАДЕНИЯ оборонным активом) и экспортное лицензирование (раздел 7.6). По текущей структуре они срабатывают в разных странах:

- Болгария — ГЛАВНЫЙ и единственный обязательный FDI-гейт сегодня. Иностранным капиталом контролируются болгарские PrincipalCo и SalesCo, причём SalesCo — держатель военно-экспортной лицензии, собственника которой ветóрят на нацбезопасность

по-любому. Режим скрининга введён с 22.07.2025 (порог: доля $\geq 10\%$ или инвестиция $> €2$ млн; для «высокорисковых» инвесторов проверка обязательна).

- Чехия — скрининг ВЛАДЕНИЯ, как правило, НЕ срабатывает: Aero Vodochody — независимый подрядчик, группа его не приобретает, а выступает заказчиком. Чешский регулятор актуален не по владению, а по экспортному контролю — см. раздел 7.6.
- Польша — релевантна ТОЛЬКО при выборе польской площадки для собственного завода этапа 2. В базовой структуре (этап 1) Польши нет.

Оборонный производитель и держатель экспортной лицензии, контролируемый инвесторами из стран вне НАТО/ЕС через британский или люксембургский холдинг, почти наверняка пройдёт проверку национальной безопасности и может столкнуться с отказом, «золотой акцией», потолком иностранного участия или отказом в лицензии. Анализ необходимо провести ДО оформления структуры.

Стратегия снижения риска (под наихудший случай — возможный контроль со стороны инвесторов вне НАТО):

- Скрининг смотрит на КОНЕЧНЫЙ контроль — британский или люксембургский холдинг сам по себе не «экранирует» иностранных бенефициаров.
- Удерживать инвесторов вне НАТО ниже контрольных порогов: экономическая доля без контроля; неголосующие/ограниченно голосующие классы акций.
- Держатель экспортной лицензии (SalesCo) — под контролем лиц из НАТО/ЕС: «золотая акция», security-cleared директора, соглашение о безопасности (по модели прокси/SSA), отдельный режим для оборонных и экспортных решений.
- Предварительная консультация с болгарским органом скрининга ДО подписания (владение + допуск держателя лицензии); закрытие сделки — под условием получения разрешения. Польша — только при выборе польской площадки этапа 2; Чехия — по линии экспорта (7.6).

7.6 Юрисдикция экспортной лицензии: Чехия или Болгария (новый раздел)

Размещение лицензии в болгарской SalesCo не решает вопрос автоматически. По Директиве 2009/43/ЕС внутрисоюзный трансфер не затрагивает дискрецию государства по экспорту в третьи страны; более того, при последующем экспорте товара, полученного по трансферу, получатель обязан соблюсти экспортные ограничения СТРАНЫ-ПРОИСХОЖДЕНИЯ и при необходимости получить её согласие. Поскольку на этапе 1 самолёт собирается и отгружается из Чехии, чешские ограничения и согласие применяются и при продаже через Болгарию. Нельзя «прокнижить» сделку через Болгарию, чтобы выбрать удобный лицензирующий орган. Конкретную модель лицензирования необходимо согласовать с чешским и болгарским регуляторами до контрактации.

7.7 Коммерческие допущения

Структура первого этапа предполагает согласие независимого завода (Aero Vodochody) на сборку по заказу группы и исполнение обязательств ключевыми поставщиками. Эти договорённости должны быть закреплены соглашениями; до этого они остаются допущениями.

08 Границы меморандума

Документ посвящён международной налоговой и корпоративной структуре: выбору юрисдикций, движению прибыли и налогообложению инвесторов. Эти выводы проверены по действующему законодательству.

Охватывает меморандум	Требует отдельной проработки
Выбор юрисдикций холдинга, операционной и продающей компаний	Финансовая модель: доходность, денежные потоки, капвложения, окупаемость
Движение прибыли и удержание налога на уровне структуры	Налогообложение инвестора в стране его резидентства
Налогообложение инвесторов при распределении и выходе	Защита прав инвесторов: акционерное соглашение, права меньшинства, выход
Военно-экспортная допустимость структуры поставок (с оговорками 7.6)	Допуск иностранных собственников к оборонному активу (скрининг ПИИ — 7.5)
Корпоративный налог, дивиденды, роялти, прирост капитала	Прочие налоги (НДС, удержания по услугам); стоимость реального присутствия
	Коммерческая и техническая состоятельность продукта

Конкретная ставка налога для инвестора зависит от размера доли (нулевое удержание предполагает долю $\geq 10\%$ через компанию) и его налогового статуса. Инвесторам с долей менее 10% или со структурой владения через юрисдикции с низким налогообложением необходим индивидуальный анализ.

Настоящий меморандум подготовлен SBLC Law Firm для предварительного обсуждения и не является окончательной налоговой или юридической консультацией. Налоговые ставки и правовые выводы приведены по состоянию на 2026 год и проверены по действующему национальному законодательству и налоговым соглашениям (для ориентира использована база PwC Worldwide Tax Summaries). Отдельные параметры подлежат подтверждению местными консультантами при внедрении структуры.

SBLC LAW FIRM

Международное корпоративное и авиационное право · sblc.com.ua

09 Акционерное соглашение — ключевые условия (term sheet)

Раздел задаёт каркас отношений между инвесторами и инициаторами на уровне холдинга. Это рабочий term sheet для последующей детализации юристами; он не заменяет полный текст акционерного соглашения.

9.1 Стороны и капитал

- Стороны: инвесторы и инициаторы проекта (учредители) — акционеры холдинга (Великобритания).
- Классы акций: при необходимости — разделение экономических и голосующих прав (для управления FDI-порогами и контролем).
- Оплата и транши: внесение средств траншами против достижения вех проекта.

9.2 Управление

- Совет директоров: места инвесторов и инициаторов; не менее одного независимого директора; для оборонных и экспортных решений — security-cleared директор из НАТО/ЕС.
- Зарезервированные вопросы (квалифицированное большинство / вето): бюджет и капвложения, привлечение долга, эмиссия, сделки со связанными сторонами, отчуждение ИС, смена контроля, выбор экспортных рынков, M&A, ликвидация.
- Операционное управление: инициаторы отвечают за реализацию; ключевые лица (key-person) и вестинг учредительских долей.

9.3 Защита миноритариев и переход долей

- Информационные права, защита от размывания (anti-dilution), право совместной продажи (tag-along).
- Ограничения на переход: lock-up, право преимущественной покупки (ROFR/ROFO), разрешённые передачи.
- Оборонный / FDI-оверлей: ЛЮБОЙ переход долей обусловлен прохождением FDI-скрининга и сохранением допуска к экспортной лицензии.

9.4 Выход и разрешение тупиков

- Выход: IPO или продажа стратегическому инвестору; drag-along при квалифицированном большинстве; водопад распределения при наличии преференций.
- Тупики (deadlock): эскалация, медиация, опционы put/call при недостижении согласия.

9.5 Право, споры и предварительные условия

- Применимое право: английское (соответствует холдингу); споры — арбитраж (например, LCIA).
- Ковенанты комплаенс: экспортный контроль, санкции, прозрачность бенефициарного владения для целей лицензирования.
- Предварительные условия закрытия: FDI-разрешение по Болгарии (владение + допуск держателя лицензии); согласованный с чешским и болгарским регуляторами путь экспортного лицензирования; FDI по Польше — только при выборе польской площадки этапа 2; окончательные соглашения с Aero Vodochody, IAI, Ивченко-Прогрес/Мотор Сич.

Журнал изменений (служебно)

Перечень правок, внесённых в исправленную редакцию относительно исходного меморандума. Все спорные пункты перепроверены по первоисточникам (тексты договоров и законов, HMRC, PwC, EY, Grant Thornton, Tax Foundation, White & Case, EUR-Lex, DECA).

Что	Изменение
Ирландия IP-box	Было 6,25% → стало 10% (KDB повышен с конца 2023, Pillar Two). Раздел 6.2 + врезка.
Словакия — ставка	«24%» уточнено: 10/21/24%, где 24% только при выручке >€5 млн (с 2025). Разделы 3.3, 4.1.
Венгрия — обоснование	Удалён неверный аргумент про КИК; добавлены HIPA и политический риск (вето на помощь Украине). Раздел 5.1.
Болгария → UK 0%	Подтверждено и уточнено: 0% по ст. 10 договора для компании с долей ≥10%, удерживаемой ≥1 года. Разделы 2.2, 5.3, 5.5.
Люксембург — инвестору	Уточнён тест ≥8%: ОАЭ 9% проходит → 0%; free zone 0%/физлица → договорные 5%, не 15%. Ключевые выводы, 2.2 (врезка), 5.3.
Выход инвестора 0%	Помечено как освобождение НА УРОВНЕ СТРУКТУРЫ; налог резидентства инвестора вынесен отдельно. Раздел 5.3.
ПП (PE) в Чехии	Добавлена врезка: независимый подрядчик ПП не создаёт; риск — при своём персонале на площадке. Раздел 3.1.
Скрининг ПИИ	Новый раздел 7.5: режимы Болгарии (22.07.2025), Чехии (2021/2025), Польши (2025); допуск к владению оборонным активом.
Экспортная лицензия	Новый раздел 7.6: Директива 2009/43/EC, ограничения и согласие страны-происхождения (Чехии). Врезка в разделе 04.
Контроль компонентов	Раздел 7.4 дополнен: израильский DECA на авионику IAI; риск украинских двигателей.
Pillar Two	Добавлен нюанс: доплата возможна раньше, если инвестор входит в крупную МНК-группу. Раздел 5.2.
Методология	Формулировка приведена в соответствие: первоисточники — законы и договоры; PwC Summaries — для ориентира.
Выбор холдинга	§2.3 сделан decision-grade: рекомендована Великобритания (устойчиво при смешанном/неопределённом составе инвесторов; Люксембург — альтернатива).
FDI — стратегия	§7.5 дополнен инструментарием снижения риска под наихудший случай (контроль вне NATO).
Акционерное соглашение	Добавлен раздел 09 — term sheet: совет, зарезервированные вопросы, защита меньшинства, drag/tag, выход, право, предварительные условия.
Периметр	Серийное производство в Украине (исходный инвестмеморандум) в текущую структуру HE включено; периметр — ЕС.
FDI — уточнение	§7.5/7.6/09 уточнены: обязательный FDI-гейт по владению — только Болгария (+ допуск держателя лицензии); Чехия — экспортный контроль, не владение; Польша — условно, только под завод этапа 2.